

Captacion.app

PLANTILLA DE ACUERDO DE COLABORACION Y HONORARIOS COMPARTIDOS

Ejemplo orientativo para operaciones inmobiliarias B2B con trazabilidad, reparto economico y proteccion frente a la elusion.

AVISO IMPORTANTE. Esta plantilla es un ejemplo para diseñar el flujo digital de Captacion.app. Debe adaptarse al tipo de operacion, normativa aplicable, fiscalidad y circunstancias reales. Antes de su uso contractual, requiere revision por asesoria juridica y fiscal.

DATOS DE LA OPERACION

Referencia de la captacion	{{REFERENCIA_CAPTACION}}
Codigo Postal aproximado	{{CODIGO_POSTAL}}
Tipo de operacion	{{VENTA_ALQUILER_OTRA}}
Tipo de inmueble	{{TIPO_INMUEBLE}}
Municipio / provincia	{{MUNICIPIO}} / {{PROVINCIA}}
Solicitud interna	{{ID_SOLICITUD}}
Fecha de generacion	{{FECHA_GENERACION}}

IDENTIFICACION DE LOS COLABORADORES

Colaborador A - aportante del activo	{{AGENCIA_A_RAZON_SOCIAL}}
NIF / CIF	{{AGENCIA_A_NIF}}
Representante y cargo	{{AGENCIA_A_REPRESENTANTE}} - {{AGENCIA_A_CARGO}}
Email / WhatsApp	{{AGENCIA_A_EMAIL}} / {{AGENCIA_A_WHATSAPP}}
Colaborador B - aportante de demanda o capacidad comercial	{{AGENCIA_B_RAZON_SOCIAL}}
NIF / CIF	{{AGENCIA_B_NIF}}
Representante y cargo	{{AGENCIA_B_REPRESENTANTE}} - {{AGENCIA_B_CARGO}}
Email / WhatsApp	{{AGENCIA_B_EMAIL}} / {{AGENCIA_B_WHATSAPP}}

ACUERDAN

1. Objeto

Las partes acuerdan colaborar respecto de la oportunidad identificada mediante {{REFERENCIA_CAPTACION}}, coordinando la presentacion de potenciales compradores, arrendatarios o inversores y la gestion comercial necesaria para intentar cerrar la operacion.

2. Disponibilidad y legitimacion

El Colaborador A declara que, en la fecha de firma, la captacion se encuentra {{ESTADO_DISPONIBILIDAD}} y que dispone de legitimacion suficiente para ofrecer la colaboracion en los terminos indicados. Cualquier cambio relevante debera comunicarse de inmediato.

3. Informacion publica y datos protegidos

Antes de facilitar direccion exacta, contacto del anunciante, propietario o documentacion privada, las partes deberan haber formalizado el NDA aplicable. La informacion publica del Marketplace se limita a datos comerciales no sensibles.

4. Funciones de las partes

El Colaborador A aportara informacion veraz del activo, confirmara disponibilidad y coordinara el acceso autorizado. El Colaborador B identificara al potencial interesado, verificara su encaje y evitara actuaciones que eludan el canal pactado. Ambas partes mantendran una comunicacion trazable.

5. Honorarios de la operacion

Los honorarios totales previstos son {{HONORARIOS_TOTALES}}. El reparto acordado sera: Colaborador A {{PORCENTAJE_A}} y Colaborador B {{PORCENTAJE_B}}. Los importes se entenderan {{IVA_INCLUIDO_O_NO}} y se liquidaran conforme a la facturacion legalmente procedente.

6. Devengo y pago

El derecho al cobro se devengara en {{HITO_DEVENGO}}. El pago entre colaboradores se realizara dentro de {{PLAZO_PAGO}} desde la recepcion de la factura valida y, cuando proceda, desde el cobro efectivo de los honorarios asociados a la operacion.

7. Gastos extraordinarios

Los gastos de marketing, visitas, desplazamientos, informes o servicios de terceros no se repercutiran a la otra parte salvo autorizacion previa y escrita, con indicacion de importe, responsable y criterio de reparto.

8. Trazabilidad de contactos

Cada introduccion de interesado relevante debera registrarse mediante {{CANAL_REGISTRO}} indicando fecha, referencia de la captacion e identificador interno del contacto. Los datos personales compartidos se limitaran a lo estrictamente necesario.

9. No elusion y proteccion de la colaboracion

Durante {{PLAZO_NO_ELUSION}}, ninguna parte contactara ni negociara al margen de la otra con contactos, propietarios, anunciantes o interesados conocidos exclusivamente por esta colaboracion, salvo autorizacion escrita. Cualquier penalizacion debera pactarse expresamente y revisarse juridicamente.

10. Confidencialidad y datos personales

Las partes se obligan a mantener la confidencialidad y a cumplir la normativa de proteccion de datos. Cuando proceda, formalizaran el NDA y los acuerdos adicionales necesarios para delimitar finalidades, accesos, responsabilidades y medidas de seguridad.

11. Vigencia y terminacion

El acuerdo estara vigente hasta {{FECHA_FIN_O_CIERRE}}. La terminacion no afectara a obligaciones de confidencialidad, proteccion de datos, no elusion ni liquidacion de honorarios ya devengados.

12. Firma electronica y evidencia

El documento podra formalizarse electronicamente. La solucion productiva debera registrar la identidad de los firmantes, version del documento, aceptacion, fecha, hora, huella documental y evidencia de auditoria del proceso de firma.

13. Ley aplicable y jurisdiccion

El acuerdo se regira por la legislacion espanola. Para cualquier controversia, las partes se someten a {{JURISDICCION_PACTADA}}, salvo fuero imperativo.

ANEXO I. CUADRO ECONOMICO Y TRAZABILIDAD

Honorarios totales	{{IMPORTE_HONORARIOS}} {{MONEDA}}
Tratamiento de impuestos	{{TRATAMIENTO_IVA}}
Reparto Colaborador A	{{PORCENTAJE_A}} - {{IMPORTE_A}}
Reparto Colaborador B	{{PORCENTAJE_B}} - {{IMPORTE_B}}
Hito de devengo	{{HITO_DEVENGO}}
Plazo de pago	{{PLAZO_PAGO}}
Identificador de interesado	{{ID_INTERESADO}}
Canal y fecha de introduccion	{{CANAL_REGISTRO}} - {{FECHA_REGISTRO}}

ANEXO II. CAMPOS DEL FORMULARIO ELECTRONICO

La plataforma deberia generar este acuerdo tras la confirmacion de disponibilidad y la aceptacion de las condiciones de colaboracion. El formulario debera capturar, como minimo:

- Referencia, codigo postal aproximado y estado actualizado de disponibilidad.
- Datos completos, NIF/CIF y representacion de ambos colaboradores.
- Rol de cada colaborador y canal de comunicaciones.
- Honorarios totales, impuestos, porcentaje o importe para cada parte y plazo de pago.
- Hito de devengo y criterios para gastos extraordinarios.
- Plazo de no elusion y jurisdiccion elegida.
- Aceptacion expresa, version documental, firma electronica y evidencia de auditoria.

FIRMAS

COLABORADOR A Firma electronica: {FIRMA_PARTE_A} Fecha y hora: {TIMESTAMP_A} Id. de auditoria: {AUDIT_ID_A}	COLABORADOR B Firma electronica: {FIRMA_PARTE_B} Fecha y hora: {TIMESTAMP_B} Id. de auditoria: {AUDIT_ID_B}
---	---

REFERENCIAS NORMATIVAS ORIENTATIVAS. Codigo Civil, arts. 1254 a 1258; Ley Organica 3/2018, art. 5; Ley 6/2020, art. 3; Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), arts. 25 y 46. Revisar la version vigente, fiscalidad y circunstancias de cada operacion.